

1523032-86.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ser produto de crime anterior de roubo, praticado em desfavor da vítima Ayrton Yossuke Sasaki.

Segundo consta na denúncia, "o denunciado e seus comparsas se reuniram entre si, com divisão de tarefas entre eles, para praticarem crimes de roubo e extorsão com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de suas vítimas. Apurou-se, ainda, que as vítimas Renato e Luiza, pai ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523032-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523032-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS LAURO SILVA CUNHA

Juiza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

DOUGLAS LAURO SILVA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º - A, inciso I em combinação com os artigos 158, §§ 1º e 3º e 180, "caput", todos do Código Penal, porque teria, no dia 30 de setembro de 2022, por volta de 11h30min, na Rua Abadia dos Dourados, Butantã nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em identidade de desígnios com outros quatro indivíduos não identificados, constrangido as vítimas Renato Trigo da Silva e Luiza Campos da Silva, mediante emprego de arma de fogo e com restrição de suas liberdades, a fazer algo, com o intuito de obterem para si ou para outrem vantagem econômica, além de adquirir e receber, em proveito próprio ou alheio, o veículo Honda/Fit, placas EHL0054, coisa que sabia ser produto de crime anterior de roubo, praticado em desfavor da vítima Ayrton Yossuke Sasaki. Segundo consta na denúncia, "o denunciado e seus comparsas se reuniram entre si, com divisão de tarefas entre eles, para praticarem crimes de roubo e extorsão com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de suas vítimas. Apurou-se, ainda, que as vítimas Renato e Luiza, pai e filha, respectivamente, se encontravam no dia dos fatos no interior do veículo Hyundai/Creta, placas GGF0D28, quando foram

surpreendidos pela chegada de DOUGLAS e mais quatro homens, que desembarcaram a bordo de dois veículos, um Honda/Fit, placas ostensivas EEN2A52, conduzido pelo denunciado, e um Honda/WR-V, conduzido por um de seus comparsas. Ato contínuo, eles anunciaram o assalto, exibiram armas de fogo às vítimas Renato e Luiza e as subjugaram, obrigando-as a embarcarem no Honda/WR-V, cuja direção foi mais uma vez assumida por DOUGLAS, acompanhado por um dos comparsas, que permaneceu no banco de trás."

Extraí-se, outrossim, da denúncia que "DOUGLAS e seu comparsa pararam o carro e levaram as vítimas Renato e Luiza para o interior do veículo Honda/Fit, onde estavam outros dois de seus comparsas. Nesse momento, o ofendido Renato, sob grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com sua liberdade e de sua filha restringidas, já que se encontravam em poder dos autores por cerca de quinze minutos, teve seus bens particulares subtraídos, dentre eles seu telefone celular, relógio, documentos e aliança."

Consta, ainda, da denúncia que "no dia 10 de outubro de 2022, policiais militares se encontravam em deslocamento para uma operação quando, no cruzamento da Avenida Politécnica com a Avenida Corifeu, avistaram um veículo que possuía emplacements relacionados a um roubo com restrição de liberdade, ocorrido no dia 30 de setembro de 2022 e registrado por meio do boletim de ocorrência HD7112/2022. Naquela ocasião, o veículo suspeito estava sobre um guincho, de placas FUM4D93, dentro do qual havia dois indivíduos", sendo certo que "Diante da fundada suspeita, optaram os policiais por realizar a abordagem de seus ocupantes, sendo eles identificados como Davi Ferreira Gonçalves, o motorista, e o denunciado DOUGLAS, que ocupava o banco do passageiro."

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 65/69).

A denúncia foi oferecida às fls. 82/87, tendo sido recebida às fls. 88/89, mantendo-se a prisão preventiva.

O réu foi citado (fls. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 118) por meio da Defensoria Pública, ratificado o recebimento da denúncia (fls. 120).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas Ayrton Yossuke Sasaki e Renato Trigo da Silva e os depoimentos das testemunhas Davi Ferreira Gonçalves e Tiago Roberto Barra, desistindo as partes da oitiva da testemunha Ivanilson Sales Lins, tendo sido o réu interrogado ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva, notadamente ante a prova oral e documental coligida aos autos. Ressaltou, ainda, que para configuração do crime de extorsão, basta o constrangimento com objetivo de se obter vantagem econômica. A efetiva obtenção da vantagem econômica é mero exaurimento de conduta. Quanto à dosimetria da pena, observou que, existem circunstâncias judiciais relevantes, dada a ousadia do réu e seus comparsas, a premeditação do crime, que causou inúmeros prejuízos à vítima e sua filha, já que além dos inúmeros prejuízos sofridos, após estes fatos passaram a necessitar de remédios controlados para dormir. Na segunda fase, ressaltou que o réu confessou apenas o delito de receptação, quanto aos outros crimes, tendo em vista que a versão por ele apresentava não se coaduna com a prova efetivamente produzida em Juízo, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante. Por fim, requereu, ante a quantidade de pena a ser imposta, a fixação de regime prisional fechado.

Já, a Defesa requereu concessão de prazo para oferecimento de suas alegações finais escritas, o que foi deferido pelo Juízo.

A fls. 129/132, manifestou-se a Defesa em sede de alegações finais, invocando princípios constitucionais e de direito, requereu absolvição do réu entendendo que inexistem provas de que tenha participado da ação criminosa ou, então, existem circunstâncias que excluem o crime, com fundamento no artigo 386, inciso IV ou VI, do Código de Processo Penal. Por fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena com parcimônia, a fim de se evitar injustiça.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/19), auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), auto de exibição/apreensão (fls. 26/27), laudos periciais (fls. 101/105 e 106/111) além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, notadamente ante sua confissão judicial, ainda, que de forma parcial.

Vejamos.

O réu, na fase policial, exerceu o direito constitucional de ficar calado (fls. 40).

Ouvido em Juízo, Douglas afirmou ser casado, ter dois filhos, ter estudado até o 2º Ano do Ensino Médio, não ter vícios e trabalhar como ajudante de pedreiro. Alegou ser primário, embora admita que teve passagens policiais em sua adolescência. Confessa, em parte, os fatos narrados na denúncia. Disse que o veículo Honda/Fit mencionado na denúncia é um carro comunitário, ou seja, várias pessoas podem utilizá-lo. Assim, resolveu apanhar o citado veículo no dia dos fatos para roubar alguém porque estava desesperado, necessitando de dinheiro para comprar remédios para seu filho doente. Ressaltou que, estavam apenas duas pessoas no interior do Honda/Fit, negando que outro veículo, com outros assaltantes ocupassem um outro veículo. Disse não conhecer as pessoas de Pablo e Felipe, bem como, não estava usando arma de fogo. Ressaltou que não sabe informar onde o veículo da vítima foi largado e, que não pediu nenhuma senha de celular ou de contas bancárias para a vítima. Pelo que sabe, o veículo Honda/Fit estava com pessoa que conhece pelo nome de "Pedro" e, foi ele que pediu para o réu acompanhar o guincheiro. Por fim, disse que, antes dos fatos não conhecia o guincheiro Davi Ferreira.

A confissão prestada em Juízo, ainda que parcial, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, Renato Trigo da Silva, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "estava com seu Hyundai/Creta, placas GGF0D28, parado na Rua Abadia dos Dourados, conversando com sua filha, LUIZA CAMPOS DA SILVA, de 17 anos de idade, que acabara de pegar na escola. Subitamente um grupo com cerca de cinco indivíduos desconhecidos chegou em dois carros distintos, um Honda/Fit e um Honda/WR-V, ambos cinzas, e dois indivíduos desembarcaram e anunciaram o assalto, mostrando armas de fogo, obrigando-o a entrar no banco do passageiro, junto com sua filha. Dois indivíduos entraram em seu carro, um no banco de traz e outro no banco do motorista. Deixaram o local e trafegaram por cerca de quinze minutos, quando foi obrigado a fornecer as senhas de suas contas bancárias. Os assaltantes, então, pararam o carro e levaram a vítima e sua filha para o Honda/Fit, onde estavam outros dois criminosos, quando trafegaram por mais quinze minutos. Os assaltantes, que falavam por rádio, pararam de receber informações de seus comparsas e decidiram liberá-los. Deixou claro que foi solto com sua filha na região do Rio Pequeno, não lembrando exatamente onde, e que pediu ajuda para pessoas que passavam pelo local para ligar para o 190, quando foi informado sobre a recuperação de seu veículo. Toda a ação durou cerca de trinta minutos. Foram levados seu telefone celular, relógio, documentos e aliança. Posteriormente, feita perícia em seu veículo CRETA, que foi recuperado, o declarante encontrou os documentos que foram subtraídos. Confirmou que não foram feitos saques nem transferências de suas contas bancárias. Naquela ocasião, dois dos criminosos, PABLO DIEGO LOURO e FELIPE SOARES GONÇALVES, foram reconhecidos e presos. Hoje, dia 10/10/22, recebeu um telefone de policiais militares, dizendo que um veículo HONDA/FIT, suspeito de estar envolvido nos fatos narrados, foi

encontrado em posse de um indivíduo, identificado como DOUGLAS LAURO SILVA CUNHA. Conduzido até esta delegacia, DOUGLAS acabou sendo apontado pelo declarante como um dos responsáveis pela prática dos crimes de roubo e extorsão praticados no dia 30/9/2022. Indagado, o declarante relatou que DOUGLAS fora o autor que dirigia o veículo HONDA/FIT no qual fora feito refém juntamente com sua filha. Explicou que DOUGLAS efetuou diversas ameaças contra o declarante e seu filha, com a finalidade de exigir seus pertences e as senhas de seu aparelho celular e contas bancárias." (fls. 36/37).

Em juízo, a vítima Renato nos informou que normalmente trabalha e, após seu expediente, busca sua filha no colégio às 16:00 horas. No dia dos fatos, em virtude das eleições que se aproximavam, teve que buscar sua filha no colégio por volta das 11:30 horas e, na sequência a deixaria na casa de sua genitora. Quando chegou lá, sua filha saiu do veículo (um veículo Hyundai Creta) e se aproximou de seu pai para apanhar as chaves da casa e sua avó. Neste momento, surgiu um veículo Honda/Fit, interceptou a trajetória de seu veículo, quatro assaltantes saíram de seu interior do veículo Honda/Fit, portavam armas de fogo e, rodearam as vítimas, exigindo que ingressem no interior do veículo Honda/Fit, conduzido pelo réu Douglas. Durante o trajeto até um cativeteiro, houve troca de veículo porque os assaltantes entenderam que os vidros do veículo Fit eram claros demais. Douglas não estava armado, mas outros dois comparsas portavam armas de fogo. Quando chegaram no cativeteiro, os assaltantes tentavam de comunicar com os comparsas, porém não obtiveram êxito. Assim, ficaram receosos que algo tivesse acontecido ou, tivesse dado errado, razão pela qual resolveram liberar as vítimas. Salientou a vítima, ainda que, ele e sua filha permaneceram aproximadamente quarenta minutos em poder dos assaltantes, bem como, teve que entregar celulares, senhas para abertura destes aparelhos, aliança e relógio. Sua carteira com seus cartões ficou no carro. Só o celular foi desbloqueado, mas não houve tempo para realização de transação bancárias. Seu carro foi recuperado porque se deparou com uma viatura policial, o condutor fez manobra arriscada, acabou colidindo contra um poste, facilitando abordagem. Some-se que a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 38), bem como durante a audiência de instrução e julgamento (réu nº "2" na cena do reconhecimento - com tatuagem em formato de cruz atrás de sua orelha).

A vítima, Ayrton Yossuke Sasaki, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que "No dia 25/9/22, por volta das 21h 45min, estava chegando em sua casa, dirigindo o veículo de sua mulher NOELLE, um HONDA/FIT, placas ELH0054, quando foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos, um deles armado, que estavam usando máscaras cirúrgicas. Após ser rendido, a dupla de criminosos, mediante grave ameaça, tomou o veículo HONDA/FIT, no qual ingressaram e empreenderam fuga. Narrou que não chegou a sofrer lesões corporais por conta dos fatos. Nesta data, dia 10/10/22, sua esposa NOELLE recebeu uma ligação e foi informada de que o seu veículo HONDA/FIT foi encontrado e encaminhado ao 91ºDP. O declarante compareceu nesta delegacia, onde não logrou êxito em reconhecer o capturado DOUGLAS como um dos autores do delito, tendo em vista que, por ocasião do assalto, não conseguiu visualizar as características físicas dos criminosos. Por fim, o declarante foi cientificado, neste ato, que o veículo HONDA/FIT, de propriedade de sua mulher NOELLE, permanecerá apreendido nesta delegacia, tendo em vista a necessidade de realização de exames periciais." (fls. 39).

Em juízo, Ayrton (proprietário do Honda/Fit) nos informou que em 25 de setembro de 2022 estava chegando em sua casa, quando avistou dois rapazes caminhando pela via pública e, achou tal atitude suspeita, razão pela qual resolveu dar uma volta no quarteirão. Porém, assim que retornou e estacionou na porta de sua casa para abrir o portão, percebeu aproximação de dois homens que acabaram levando o veículo. Ressaltou que, como sua rua é escura e, a vizinha possui uma árvore frondosa na porta de sua casa, os assaltantes usavam máscaras, não teria condições de reconhecer os homens que o abordaram naquela ocasião. Quando da recuperação de seu veículo, as placas estavam trocadas porta estava danificada, além de outros prejuízos que sofreu.

A testemunha Davi Ferreira Gonçalves, em fase policial (fls. 34/35), relatou que

"Trabalha como autônomo, realizando prestação de serviços relacionados a guincho de veículo. Utiliza o veículo KIA UK2500 HD SC, placas FUM4D93, para trabalhar. Explicou que deixa seu cartão de visitas em diversas oficinas espalhadas pela cidade de Osasco, de modo que é comum receber ligações de pessoas desconhecidas interessadas em seu serviço. No dia 9/10/22, recebeu uma ligação do número 11 961102379, efetuada por um indivíduo desconhecido. O interlocutor lhe pediu para que buscasse um veículo HONDA/FIT, que estaria estacionado atrás do Shopping Continental, sem as chaves. O contratante iria pagar pelo serviço a quantia de R\$ 300,00 e explicou que um sujeito seria enviado para ficar ao lado do veículo para acompanhar a remoção. Devido ao horário, combinaram que a retirada do veículo se daria no dia seguinte. Nesta data, 10/10/22, por volta das 13h30min, recebeu novamente uma ligação do indivíduo desconhecido e acertaram a remoção do veículo. Às 15 horas aproximadamente, o declarante chegou no local combinado e avistou o veículo HONDA/FIT, que estava estacionado na via, ao lado de um indivíduo desconhecido. Estacionou o seu guincho ali próximo e travou conversa com o sujeito, identificado como DOUGLAS. Este explicou para o declarante que fora enviado para acompanhar a remoção do veículo, apresentando-se como o seu possuidor. DOUGLAS foi quem autorizou o declarante a colocar o veículo HONDA/FIT sobre o guincho, que seria levado até a cidade de Osasco, na Rua José Martins de Sousa, bairro Jardim Conceição. Colocaram o veículo sobre o guincho e embarcaram neste. Após aproximadamente percorrerem três quilômetros de onde o veículo estava estacionado, foram surpreendidos por policiais militares quando estavam na região do Rio Pequeno. Nesse momento, foi informado que o veículo envolvido em roubos e extorsões praticados em dias anteriores. Indagado sobre as ocorrências, o declarante asseverou que não tinha conhecimento da vinculação do veículo, nem de DOUGLAS, com os crimes narrados. Em seguida, os veículos e os envolvidos foram conduzidos, pelos policiais militares, até esta delegacia. Consignou que nenhum dos envolvidos sofreu lesões corporais ou qualquer tipo de constrangimento ilegal por conta da abordagem."

A testemunha Davi ratificou seu depoimento anterior nos informando que trabalha como guincheiro e, antes dos fatos, recebeu uma ligação de pessoa que se apresentou como "Pedro" querendo contratá-lo para apanhar certo veículo Honda/Fit e levá-lo até a Comarca de Osasco. Ocorre que, somente na segunda-feira da semana posterior teve condições de aceitar o trabalho. Quando chegou no local combinado para guinchar o veículo Honda encontrava-se lá apenas o réu Douglas e, durante o trajeto até Osasco, com o veículo parado em cima do guincho foi abordado por policiais militares. Só neste momento da abordagem policial, veio a saber que o veículo apresentava problemas.

A testemunha Thiago Roberto Barra, em fase policial (fls. 22/23), relatou que, em "10/10/2022, por volta das 16h 00min, estavam em deslocamento para uma operação quando, no cruzamento da Avenida Politécnica com a Avenida Corifeu, avistaram um veículo que possuía emplacements relacionados a um roubo com retenção de vítima, ocorrido no dia 30/9/2022 (registrado por meio do boletim de ocorrência HD7112/2022). O veículo suspeito estava sobre um guincho, de placas FUM4D93, dentro do qual havia dois indivíduos. Diante da fundada suspeita, optaram por realizar a abordagem. Deram voz de parada aos indivíduos e pediram para que desembarcassem. O motorista foi identificado como DAVI FERREIRA GONCALVES, que narrou aos policiais que fora contratado para buscar um veículo sem chave e levá-lo até a cidade de Osasco. O sujeito que estava no banco de motorista do guincho foi identificado como DOUGLAS LAURO SILVA CUNHA, que disse aos policiais que desconhecia "os B0s do veículo". No entanto, em momento algum, fora mencionado que o veículo estava relacionado a crimes. Isso despertou a suspeita dos depoentes, que novamente indagaram o guincheiro DAVI. Este desbloqueou seu telefone celular e mostrou conversas nas quais indivíduos desconhecidos contrataram DAVI para transportar o veículo suspeito, dizendo que uma pessoa, no caso DOUGLAS, aguardaria sua chegada no local onde aquele estava estacionado. Efetuaram uma breve vistoria no veículo que estava sobre o guincho, um HONDA/FIT, que ostentava as placas EEN2A52, isto é, as mesmas que foram visualizadas, em filmagens de segurança, no carro que participou do sequestro relâmpago das vítimas RENATO TRIGO DA SILVA e LUIZA CAMPOS

DA SILVA. Relataram que, no entanto, as placas informadas não foram cadastradas no boletim de ocorrência original (HD7112/2022), pois, no dia, ainda não obtiveram acesso às mencionadas filmagens. Em consulta ao COPOM, constataram que o chassi do veículo, em verdade, estava vinculado às placas ELH0054. As placas que o veículo suspeito ostentava, portanto, eram falsas. Todavia, verificaram que o chassi do veículo suspeito estava intacto. Com relação ao veículo KIA UK2500 HD SC, placas FUM4D93, dirigido pelo guincheiro DAVI, nada de ilícito foi constatado. Considerado o cenário traçado, procederam à captura de DOUGLAS, mediante utilização de algemas, dado o fundado receio de fuga, e conduziram-no até este distrito policial. Consignaram que nenhum dos envolvidos sofreu lesões corporais ou qualquer tipo de constrangimento ilegal."

A testemunha Ivanilson Sales Lins em fase policial (fls. 24/25), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Em Juízo, ouviu-se apenas o policial Thiago, desistindo as partes da oitiva de Ivanilson.

Segundo Thiago, no dia dos fatos estavam realizando operação policial no Bairro do Butantã. Previamente, tiveram ciência de que um veículo com as características do veículo Honda/Fit teria sido usado num crime com restrição da liberdade das vítimas e, durante o patrulhamento avistaram o citado veículo em cima de um guincho, razão pela qual resolveram abordá-lo. Na entrevista pessoal, as versões eram contraditórias entre Douglas e Davi, ocupantes do guincho; porque, a princípio o réu disse que trabalhava de ajudante de Davi, o que veio a ser desmentido posteriormente pela testemunha Davi; depois, alegou que estava fazendo um favor para um amigo. Nunca o réu falou que havia adquirido o veículo Honda/Fit. Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítimas e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO

De plano, observo que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há concurso material entre os crime de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente (Jurisprudência em Teses, edição 51). No caso concreto, após a subtração do veículo da vítima Renato, que fora levado na efeito na presença de sua filha Luiza, constrangeram-no a fornecer suas senhas de acesso ao aplicativo bancário, a fim de subtraírem valores constantes em suas contas bancárias, além de terem subtraído seu aparelho celular, bem como relógio de pulso e aliança.

É fato, que a própria vítima Renato admitiu em Juízo que as transações bancárias não chegaram a se concretizarem, porém, o simples constrangimento para obtenção de vantagem econômica, como mencionou o Representante do Ministério Público em sua manifestação final, já é suficiente para configurar o crime de extorsão (crime formal). Eventual proveito econômico decorrente desta ação delitativa (que não se verificou no caso em tela) configura-se mero exaurimento.

Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único, entre os delitos de roubo e extorsão, nem mesmo em concurso formal de crimes, mantendo-se incólume o concurso material.

Nesse sentido: "Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem 'crimes da mesma espécie'. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do nexa de continuidade delitativa. Legitimidade da aplicação da regra

pertinente ao concurso material" (STF HC 71.174, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.1994, Primeira Turma. No mesmo sentido: RHC 112.676, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012).

O roubo dos veículos, da aliança, relógio e dos celulares foi cometido antes de consumado e exaurido o crime de extorsão. O réu e seus comparsas já estavam na posse dos bens das vítimas, mas, mesmo assim, praticaram conduta autônoma, constringendo-a a informar suas senhas mediante ameaça.

O caso é, portanto, de concurso material de crimes.

Nesse caminho, o STF: "Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão e vice-versa" (RHC 112.676-MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 21.08.2012).

Em relação ao crime de roubo, de se reconhecer as majorantes relativas à restrição da liberdade das vítimas Renato e Luiza e ao concurso de pessoas, previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal.

A narrativa do ofendido Renato é clara, tendo narrado que, na data dos fatos, acabara de pegar sua filha Luiza na escola, ocasião em que "Subitamente um grupo com cerca de cinco indivíduos desconhecidos chegou em dois carros distintos, um Honda/Fit e um Honda/WR-V, ambos cinzas, e dois indivíduos desembarcaram e anunciaram o assalto, mostrando armas de fogo, obrigando-o a entrar no banco do passageiro, junto com sua filha. Dois indivíduos entraram em seu carro, um no banco de traz e outro no banco do motorista. Deixaram o local e trafegaram por cerca de quinze minutos, quando foi obrigado a fornecer as senhas de suas contas bancárias. Os assaltantes, então, pararam o carro e levaram a vítima e sua filha para o Honda/Fit, onde estavam outros dois criminosos, quando trafegaram por mais quinze minutos. Os assaltantes, que falavam por rádio, pararam de receber informações de seus comparsas e decidiram liberá-los. Deixou claro que foi solto com sua filha na região do Rio Pequeno, não lembrando exatamente onde, e que pediu ajuda para pessoas que passavam pelo local para ligar para o 190, quando foi informado sobre a recuperação de seu veículo. Toda a ação durou cerca de trinta minutos." (fls. 36) Registro, ainda, que, em se tratando de hipótese de concurso de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um único resultado, há somente um delito. Assim, todos que participam da empreitada criminosa cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele cominadas, independentemente da conduta perpetrada individualmente.

Caracterizada, portanto, a restrição de liberdade das vítimas pelos agentes, que as mantiveram em seu poder por cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos, incide a majorante do inciso V, do § 2º do artigo 157 do Código Penal (neste sentido: STJ, 5ª turma, REsp 742388/RS, Min. Gilson Dipp, j. 04.08.2005).

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º- A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. A vítima Renato foi clara ao dizer que o acusado e seus comparsas estavam armados e apontaram o armamento contra ele e sua filha, ameaçando-os durante toda a empreitada criminosa.

A arma foi apreendida e submetida a perícia, cujo laudo foi juntado a fls. 101/105, concluindo-se que (i) "Trata-se de revólver pintado na cor preta, da marca Taurus, fabricação brasileira, de número de série 304040, número de montagem 40, de percussão central, de cão aparente, de pino articulado, de carga por deslocamento lateral do tambor, este longo e de 6 (seis) câmaras, de cano com 12,4 cm de comprimento, de extração manual e de cabo guarnecido por placas peroladas. A superfície interna de seu cano é dotada de 6 (seis) raias dextrogiras." e; (ii) "A arma veio acompanhada de 6 (seis) cartuchos íntegros do calibre .32", providos de projéteis de chumbo cilindro ogivais sendo 5 (cinco) da marca CBC e 1 (um) da marca REM-UMC. Nos ensaios aqui realizados, os cartuchos mostraram-se eficazes, deixando, portanto, de acompanhar o laudo."

No caso em comento, é de se observar que além das causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos II e V, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP – Cabimento – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime

comum praticado mediante violência ou grave ameaça - Roubo circunstanciado - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima Renato, consistente em telefone celular, relógio, documentos e aliança, conforme expressamente consta na denúncia, o que fora ratificado em sede policial, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Quanto ao crime de extorsão, verifica-se que o réu está envolvido, haja vista que, abordou as vítimas e com a ajuda de seus comparsas movimentava as contas bancárias delas. Aliás, frise-se que houve restrição da liberdade das vítimas e essa condição foi necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Destaque-se que a causa de aumento do §1º, relativa tanto ao concurso de pessoas como emprego de arma deve ser considerada.

Repise-se que não há que se falar em "bis in idem", quanto à incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V e o delito tipificado no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, pois tratam-se, de dois delitos autônomos, com unidades de desígnios independentes.

Como já salientamos, o crime de extorsão é de natureza formal, que se consuma com o constrangimento impellido contra as vítimas. Eventual obtenção da vantagem ilícita é mero exaurimento.

Nesse sentido, o teor da súmula 96, do STJ, que dispõe "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu, ainda que parcial, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em

Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

DOS CRIMES DE RECEPÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Ressalte-se, inicialmente, que o dolo do crime de receptação nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos. A aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária. Assim, cabe ao julgador, exatamente como se faz na espécie, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas, aí sim, diretamente ao delito imputado.

O dolo na conduta do acusado é evidente nesse caso.

Com efeito, quando o agente é detido na posse de objeto produto de crime, cabe a ele provar sua boa-fé em relação à posse do objeto, sem que isto implique inversão do ônus da prova (CPP, art. 156), consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ: "Não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova, considerando que esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu (STJ, HC366.639/SP, Min. Félix Fischer, 5ª T., j. 28.03.17, DJe 05.04.17).

No mesmo sentido: "A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ, HC 388.640/SP, Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 13.06.17, DJe 22.06.17). E, neste sentido, inexistente nos autos qualquer demonstração acerca da origem lícita do referido automóvel na posse do réu.

Isso porque, pelo simples cotejo entre a declaração da vítima Ayrton, em sede policial, na qual esclarece que "No dia 25/9/22, por volta das 21h 45min, estava chegando em sua casa, dirigindo o veículo de sua mulher NOELLE, um HONDA/FIT, placas ELH0054, quando foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos, um deles armado, que estavam usando máscaras cirúrgicas. Após ser rendido, a dupla de criminosos, mediante grave ameaça, tomou o veículo HONDA/FIT, no qual ingressaram e empreenderam fuga. Narrou que não chegou a sofrer lesões corporais por conta dos fatos. Nesta data, dia 10/10/22, sua esposa NOELLE recebeu uma ligação e foi informada de que o seu veículo HONDA/FIT foi encontrado e encaminhado ao 91ºDP." (fls. 39) e a afirmativa da testemunha Davi, no sentido de que "Estacionou o seu guincho ali próximo e travou conversa com o sujeito, identificado como DOUGLAS. Este explicou para o declarante que fora enviado para acompanhar a remoção do veículo, apresentando-se como o seu possuidor. DOUGLAS foi quem autorizou o declarante a colocar o veículo HONDA/FIT sobre o guincho, que seria levado até a cidade de Osasco, na Rua José Martins de Sousa, bairro Jardim Conceição. Colocaram o veículo sobre o guincho e embarcaram neste. Após aproximadamente percorrerem três quilômetros de onde o veículo estava estacionado, foram surpreendidos por policiais militares quando estavam na região do Rio Pequeno. Nesse momento, foi informado que o veículo envolvido em roubos e extorsões praticados em dias anteriores."

O réu, indagado sobre o suposto proprietário, não soube indicar a localização, contato ou nome completo, mencionando apenas em seu interrogatório que se tratava de um veículo que permanecia no local onde mora para uso por toda comunidade. Não há, portanto, como se alegar desconhecimento da origem espúria ou, ainda, hipótese de crime culposos. O dolo na conduta do réu é evidente nesse caso.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a sua conduta subsume-se in totum ao crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

No que concerne ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dispõe o artigo 383, do Código de Processo Penal que o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar a pena mais grave.

Aplica-se, portanto, o disposto no referido artigo, realizando-se a "emendatio libelli", para adequar a descrição do fato ao tipo previsto no artigo do Código Penal.

Não só o veículo era produto de crime, como também extrai-se dos elementos coligidos aos autos que "Em consulta ao COPOM, constataram que o chassi do veículo, em verdade, estava vinculado às placas ELH0054. As placas que o veículo suspeito ostentava, portanto, eram falsas." (fls. 24/25).

Nesse sentido, o laudo pericial de fls. 106/111 aponta que a placa de identificação veicular era "portadora dos caracteres alfanuméricos em preto: "GBJ8J07", fato que, por si só, caracteriza o crime descrito no artigo 311, do Código Penal.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu, ainda que de forma parcial, corroborada pela narrativa pormenorizada da vítima e dos policiais e testemunhas que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelos artigos 157, 158, 180 e 311, todos do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que nenhuma delas destoa do ordinário, primário na época dos fatos (FA de fls. 61/62 e certidão de fls. 57/58) razão pela qual fica apenas no mínimo legal.

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao roubo; 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de extorsão; 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de receptação e; 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Na segunda fase da dosimetria, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Fica a pena intermediária em inalterada.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como já assentado na fundamentação, em relação ao crime de roubo, tendo em vista que todas as circunstâncias foram determinantes para a consumação do crime, aumento de 2/5 (dois quintos) a pena em relação às majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima e, em seguida, de mais 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo. Já em relação ao crime de extorsão, incide a majorante prevista no artigo 158, § 1º, no patamar de 1/3 (um terço).

Fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em relação ao roubo; 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em relação ao crime de extorsão; 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de receptação e; 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Caracterizado o concurso material de crimes entre os delitos de extorsão e roubo majorado (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de 17 (dezesete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

A pena acima fixada há de ser somada (artigo 69, do Código Penal) com as penas pelos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, totalizando pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e/ou as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu DOUGLAS LAURO SILVA CUNHA, CPF 44164720808, RG 42.522.758-3, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, ao artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma dos artigos 29, 69 e 71 do artigo e aos artigos 180 e 311, todos do Código Penal, às penas de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, oficie-se para que a arma de fogo apreendida seja encaminhada ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas.

Nos termos do artigo 91 do Código Penal, decreto a perda dos instrumentos e/ou do produto do crime em favor da União, ressalvado eventual direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Oficie-se, para destruição/leilão, nos termos dos arts. 123/124 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 13 de dezembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA